



PUTUSAN

Nomor 3508 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARRY JANSJAH LIMANTARA, bertempat tinggal di Dharmahusada Regency 16 SBY, RT 01, RW 10, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Sasongko, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Katim Palasa, Kp. Kebon Duren, RT 05, RW 07, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

AGIMEX alias KHO TIONG GIE, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Earnestsan Greattuteura Samudera, B.BA., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ernest Samudera & Partners, beralamat di Jalan Adityawarman, Nomor 41, Kebayoran Baru, Selong, Jakarta Selatan, 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah milik Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara;
3. Menyatakan Tergugat atau siapapun yang menempati objek tanah *a quo* untuk meninggalkan objek tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat terhitung sejak pembacaan putusan provisi dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas objek tersebut seperti menyewakan, menjaminkan, baik seluruhnya maupun sebagian;
5. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan ini sejak dibacakannya putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menempati objek tanah *a quo* yang terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247, yang berdiri bangunan 4 lantai di atasnya yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara untuk meninggalkan objek tanah *a quo* dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiel maupun imateriel kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 sesuai dengan tuntutan Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa tidak sah dan gugatan cacat formil;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor Akta 2, tanggal 4 Juli 2005, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor Akta 3, tanggal 4 Juli 2005, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor Akta 4, tanggal 4 Juli 2005, Akta Jual Beli Nomor 01/Gambir/2007, tanggal 9 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N.;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 247 dari atas nama Agimex menjadi ke atas nama Harry Jansjah Limantara pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kerugian

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel sebesar Rp1.465.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan segala pelunasan pembayaran yang telah dilakukan secara berangsur kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) serta segala kebutuhan dalam proses hukum yang berjalan selama ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 819/PDT/2022/PT DKI, tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 371/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., tanggal 16 Juni 2022, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 371/Pdt.G/2021/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
3. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara;
3. Menyatakan Termohon Kasasi atau siapapun yang menempati objek tanah *a quo* untuk meninggalkan objek tanah tersebut dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat terhitung sejak pembacaan putusan provisi dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas objek tersebut seperti menyewakan, menjaminkan, baik seluruhnya maupun sebagian;



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk segera melaksanakan putusan ini sejak dibacakannya putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapapun yang menempati objek tanah *a quo* yang terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247, yang berdiri bangunan 4 lantai di atasnya yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Pusat atas nama Harry Jansjah Limantara untuk meninggalkan objek tanah *a quo* dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi baik materiel maupun imateriel kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp1.300.000.000,00 sesuai dengan tuntutan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023



yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah terkait perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 77 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 12, RT 09, RW 02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kepada Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan peristiwa hukumnya adalah utang piutang antara Tergugat dengan David Muliawan, Supardjo Sunar, dan Eddy Suryaputra, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Juli 2004 yang dibuat dibawah tangan dan atas pinjaman modal tersebut diberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 247 semula atas nama Tergugat;
- Bahwa untuk memperjelas permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka David Muliawan, Supardjo Sunar dan Eddy Suryaputra haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena hubungan hukum pertama terjadi antara Tergugat dengan David Muliawan, Supardjo Sunar dan Eddy Suryaputra tersebut, yang menyebabkan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 beralih nama menjadi atas nama Harry Jansjah Limantara (Penggugat);
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARRY JANSJAH LIMANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARRY JANSJAH LIMANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt/2023